

1510345-63.2019.8.26.0590

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Desobediência

Magistrado: Renato Santiago Garcez

Comarca: São Vicente

Foro: Foro de São Vicente

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 27/10/2022

... local da abordagem era de costureiro tráfico de droga, mas não se lembrou de detalhes da ocorrência, ou seja, não se lembrou se o réu estava parado ou andando, se estava sozinho ou acompanhado, não se lembrou do motivo da abordagem e nem mesmo de qual forma o réu praticou o crime de desobediência. Também não se lembrou qual a droga apreendida e nem mesmo as características físicas do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

Foro de São Vicente

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

RUA JACOB EMMERCH, 1238, São Vicente - SP - cep 11310-070

1510345-63.2019.8.26.0590 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1510345-63.2019.8.26.0590

Classe - Assunto

Termo Circunstanciado - Desobediência

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROGERIO LACERDA JOSIAS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renato Santiago Garcez

Vistos.

O réu ROGÉRIO LACERDA JOSIAS, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público em AÇÃO PENAL PÚBLICA como incurso no artigo 330 do Código Penal - DESOBEDIÊNCIA, pela prática de infração penal ocorrida em data de 18 de maio de 2019, às 2h15min, na Rua Nilo de Souza Coelho, nesta Comarca.

O Ministério Público arrolou duas testemunhas.

A denúncia foi recebida às fls. 98.

O réu foi citado às fls. 46.

A Defesa Preliminar do acusado foi apresentada às fls. 61/67, ocasião na qual foram arroladas testemunhas comuns.

Durante a instrução probatória foram inquiridas duas testemunhas comuns (fls. 98 e 136).

O réu não foi interrogado, posto que declarado REVEL às fls. 58.

Após o encerramento da instrução, as alegações finais foram apresentadas de forma

oral, tanto pelo Ministério Público quanto pela Defesa às fls. 136.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva merece ser acolhida.

Desde as diligências realizadas pela Polícia Judiciária foram colhidas provas que indicam a atuação do acusado na execução da infração penal.

Tanto a materialidade quanto a autoria do delito foram comprovadas através da prova oral colhida em juízo.

É certo que a testemunha comum MATHEUS DE PAULA ZIMINIANI, policial militar, inquirido às fls. 98, não se lembrou dos fatos, afirmando que o local da abordagem era de costumeiro tráfico de droga, mas não se lembrou de detalhes da ocorrência, ou seja, não se lembrou se o réu estava parado ou andando, se estava sozinho ou acompanhado, não se lembrou do motivo da abordagem e nem mesmo de qual forma o réu praticou o crime de desobediência. Também não se lembrou qual a droga apreendida e nem mesmo as características físicas do réu. Por fim, disse que não o conhecia.

No entanto, a testemunha DIEGO NONATO DE CAMARGO, também policial militar, inquirido às fls. 136, apesar de ter afirmado não conhecer o réu e nem se lembrar de suas características físicas, afirmou que ele foi abordado porque estava em atitude suspeita, posto que trafegava em local de costumeiro tráfico de drogas e, ao avistar a viatura, aparentou nervosismo, acelerando seu passo e sempre olhando para o lado oposto ao da viatura. Deste modo, dada ordem de parada, o réu se recusou a se submeter a busca pessoal, se negando a abrir as pernas e levar as mãos à cabeça, procedimento este padrão da Polícia Militar para realização de busca pessoal em suspeitos de forma segura. Deste modo, foi necessário uso de força moderada para que ele fosse revistado, ocasião em se encontraram porções de cocaína em suas vestes.

Ora, o testemunho de DIEGO revela que o réu desobedeceu ordem legal de funcionário público, incidindo no tipo penal do artigo 330 do Código Penal.

Ademais, não merece guarida a tese de defesa de que a busca pessoal foi ilegal. Ora, EXISTIA FUNDADA SUSPEITA de que o réu estivesse portando objetos criminosos, tanto é que realizada busca, foram encontrados seis pinos do tipo "eppendorff", contendo COCAÍNA, além de uma porção de MACONHA.

Logo, os policiais militares agiram amparados pelo artigo 240, § 1º, alínea "b", e § 2º, do Código de Processo Penal:

"Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.

§ 1o Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para:

b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;

§ 2o Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior".

Ante todo o exposto, percebe-se que as provas produzidas pela Polícia Judiciária foram corroboradas pelas provas produzidas em juízo, de forma que se impõe a PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PENAL PÚBLICA.

PASSO A FIXAR A PENA.

Primeira fase da dosimetria

Atento à diretriz do artigo 59, inciso II, do Código Penal, considerando a primariedade do acusado (fls. 19/30) e não existindo circunstâncias judiciais que importem em majoração da pena, fixo a pena base no mínimo de quinze dias de detenção.

Segunda fase da dosimetria

Não há circunstância agravante ou atenuante aplicável à hipótese.

Terceira fase da dosimetria

Não há causa de aumento ou de diminuição de pena aplicável à hipótese.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO PENAL PÚBLICA E CONDENO ROGÉRIO LACERDA JOSIAS, portador do RG nº 44.107.574 SSP/SP, filho de Manoel Josias Filho e de Maria Eli Lacerda Josias, nascido em 6 de fevereiro de 1984 e natural de Cubatão/SP, AO CUMPRIMENTO DA PENA DE 15 DIAS DE DETENÇÃO, por ter infringido o disposto no artigo 330 do Código Penal.

Tratando-se de réu primário, fixo o REGIME ABERTO para o início de cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "c", combinado com o artigo 59, inciso III, ambos do Código Penal.

O réu cumpre os requisitos do artigo 44, incisos I, II e III, do Código Penal, motivo pelo qual SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, consistente no pagamento de um salário mínimo nacional, que deverá ser pago a entidade privada com destinação social a ser indicada pelo juízo das execuções, nos termos do artigo 43, inciso I, combinado com o artigo 45, § 1º, ambos do Código Penal.

Em obediência ao disposto no artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal, decido que O RÉU PODERÁ APELAR EM LIBERDADE.

Publique-se, registre-se, intime-se e comunique-se.

São Vicente, 27 de outubro de 2022.

RENATO SANTIAGO GARCEZ
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA